رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - حقوق وظيفية - إجازة أمومة - ضوابط منح الإجازة - آلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحها إجازة أمومة - تضمن النظام أحقية الموظفة في الحصول على إجازة أمومة وفق ضوابطها، وكذلك أحقية الجهة الإدارية في تأجيل الإجازة لمدة محددة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك - صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باشتراط التحصين لدخول مقرات العمل، وآلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا بالقطاع العام، وذلك بإتاحة العمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل أو منح إجازة - الثابت أن المدعية غير محصنة، وقد تقدمت بطلب إجازة أمومة بعد تحقيق ضوابطها، فصدر قرار المدعى عليها برفض طلب الإجازة للعجز في العمل، وذلك دون تأجيلها وفق ما قرره النظام أو معاملة المدعية وفق آلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا - تقرير محكمة الاستئناف بأن المدعى عليها لم تقم بتأجيل إجازة المدعية حتى يظهر من تصرفها الالتزام بالموازنة بين مصلحة العمل وطلب المدعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١٥١، ١٥٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، تتلخص في: أن موكلته تعمل معلمة، وقد تقدمت بطلب إجازة أمومة بنظام فارس بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٤هـ مستوفية الشروط النظامية، حيث وافق على منحها الرئيس المباشر، وكذلك رئيسة الإشراف في مكتب تعليم البدائع؛ بناءً على عدم الحاجة لها، إلا أن الإدارة قامت برفضها بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ مسببة ذلك بوجود العجز، وهو ما ينافي واقع المدارس، وقد تقدمت بتظلم لدى الإدارة العامة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ، وقد ردت الإدارة بتاريخ ١٤٤٣/٥/١١هـ بأن الطلب تحت الدراسة، وتم إغلاق تذكرة التظلم وتحويلها إلى اقتراح في نظام تواصل، ولا تزال بهذه الصورة حتى تقديم هذه الدعوى. وقد تقدمت موكلته إلى وزارة الموارد البشرية بتظلم حول هذا الرفض من خلال منصة مسار بالتذكرة رقم (١٣١٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤هـ، ولم يتم الرد حتى تاريخ رفع هذه الدعوى. كما أن موكلته غير محصنة بالجرعتين ضد (فايروس كورونا) فكان لزاماً على الإدارة تطبيق التعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية

ووزارة التعليم، والموافقة على منح الإجازة، حيث إنها مبنية على البيان الصادر من وزارة الداخلية في ٢٠٢١/٧/٢٥م، وفيها: "آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام بالطرق الآتية تدريجياً: ١-توجيهه للعمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل. ٢-يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً. ٣-إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتبا"، وهذا لم تطبقه الإدارة مع موكلته حيث لم تقم بإعطائها عملاً عن بعد، ولم تمنحها الإجازة المقررة لها نظاماً. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بمنح إجازة الأمومة لموكلته من تاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٨/١هـ. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط الدعوى، وأبلغت طرفيها بموعد استفتاح جلسات المرافعة بموجب خطابها المرفق بملف الدعوى، وتحديد جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/١٠/٨هـ أجلاً لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، فذكرت له الدائرة، أنه كيف يتم منح إجازة لتاريخ فائت؟ فذكر بأنه تم احتساب تلك المدة غياب على موكلته، ثم سألته الدائرة متى تقدمت موكلته بطلب الإجازة؟ فذكر بأن موكلته تقدمت بطلب الإجازة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٤هـ. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ضوابط التقديم على إجازة الأمومة، فاستعد بذلك. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن الرفض من قبل إدارة شؤون المعلمين، وهي المعنية بالتسديد،

وأن الحصول على إجازة رعاية مولود للمعلمة مرتبط بإمكانية تسديد الاحتياج، وللإدارة حق التأجيل تسعين يوماً كما نصت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وأن المعلمة تم منحها إجازة رعاية مولود في طلبها الأول، ولا يمكن تمديدها لوجود عجز في مدارس أخرى، والإدارة مرتبطة بإمكانية تسديد العجز في المدارس، نتيجة إجازات الوضع وإجازات رعاية مولود، وأن المعلمة تمتعت بإجازة رعاية مولود من تاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ، وكذلك إجازة وضع من تاريخ ١٤٤٢/٥/٢١هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ. وختم بطلب رفض الدعوى. ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل ممثلته قامت برفض الإجازة أم تأجيلها؟ فأجاب: بأنها أجلت. فطلبت الدائرة تقديم ما يثبت ذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: نصت آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج من إجراءات التكليف في الفقرة (أ) على أن: (إجراءات سد العجز داخل المدرسة ضمن مهام وصلاحيات قائد المدرسة)، وفي الفقرة (ب) على أن: (التكليف داخل القطاع ضمن مهام شؤون المعلمين بإدارة التعليم)، وبما أنه لم يصدر لموكلته تكليف فإن تسديد العجز ضمن صلاحيات قائدة المدرسة، وقد وافقت على طلب الإجازة بناءً على عدم الاحتياج، وكذلك موافقة رئيس الإشراف بمكتب تعليم البدائع؛ مما يدل على عدم وجود العجز الذي تدعيه الإدارة، وكما أن وزارة التعليم وضعت أنظمتها خيار القبول والرفض لقائد المدرسة، ورئيس الإشراف قبل الإدارة، فكيف يتم وضع خيارات لهم، وهي ليست ضمن صلاحياتهم كما تدعي المدعى عليها. ويطالب المدعى عليها بإثبات وجود

العجز بتخصص موكلته، وهو التربية الاجتماعية في مكتب تعليم البدائع، كما أن حق التأجيل مربوط بوجود مصلحة للعمل، ويطالب بإثبات هذه المصلحة، كما أن الإدارة قامت بالرفض، ولم تقم بالتأجيل كما يظهر في نظام فارس. وأن النظام لم ينص على عدم إمكانية تمديد الإجازة، خاصة في ظل ظروف موكلته الصحية، وبالتالي فإن ليس للإدارة الحق في مصادرة الحقوق النظامية وإخضاعها للآراء الشخصية. وأن وزارة التعليم أصدرت تعميماً يوضح الوفر في تخصص التربية الاجتماعية، وهذا ينافي ما ذكره ممثل الإدارة من وجود عجز، وذكر ممثل المدعية أن موكلته تمتعت بإجازة وضع ورعاية خلال العامين، حيث إن هذه الإجازات حقوق وظيفية كفلها النظام وحددها بضوابط لم تمنع تعاقبها. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم صلاحيات من قام برفض الإجازة وهو الموظف (...)، فاستعد بذلك. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن الموظف (...) هو مشرف في إدارة شؤون المعلمين مفوض من الأستاذ (...) يقوم بدراسة الطلب دراسة شاملة لسد العجز، وتسديد الاحتياج، وله حق القبول أو الرفض حسب آلية سد العجز ومعالجة الأوضاع، وأن برنامج نظام فارس عند إرسال أي طلب لا يوجد فيه إلا (قبول أو رفض)، والرفض في مثل حالات المدعية، يعني للإدارة حق التأجيل تسعين يوماً، كما نصت عليها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أنه يطلب إرفاق ما يثبت دراسته للطلب، ووجود الاحتياج الذي قام بالرفض بناءً عليه، كما أن الرفض لم يرد بضوابط إجازة الأمومة، وإنما ورد التأجيل، وكما أن

المنظم ربط حق التأجيل للإدارة بوجود مصلحة العمل، حتى لا يكون هناك استغلالاً للسلطة من قبل الموظف المختص في اعتمادها أو تأجيلها، ولم تقم الإدارة بإثبات وجود المصلحة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته محصنة أثناء تقديم إجازة الأمومة؟ فأجاب: بالنفي، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعية إثبات عدم تحصين موكلته حيث كانت الجرعة الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ، وبداية الإجازة المطلوبة بتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن الإجراءات التي تتم داخل إدارة شؤون المعلمين تكون بناءً على آلية وإجراءات نظامية، وليست اجتهادات أشخاص معينة. وأن رفض الإجازات تتم بناءً على وجود احتياج داخل الميدان (قطاع البدائع)، حيث يوجد في نفس قطاع البدائع التابعة له المعلمة (٥٨) طلب إجازة تم الموافقة على (٤٥) طلباً فقط، وبقية الطلبات تم رفضها وتأجيلها لعدم استيفاء الشروط، ووجود احتياج، علماً أن المدعية تمتعت بإجازة الفصل الأول. وأن المعلمة تم منحها إجازة رعاية مولود في طلبها الأول، ولا يمكن تمديدها؛ لوجود عجز في مدارس أخرى، والإدارة مرتبطة بإمكانية تسديد العجز في المدارس نتيجة إجازات الوضع، وإجازات رعاية مولود. وفي جلسة هذا اليوم، اكتفى الأطراف بما سبق تقديمه. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة أصدرت حكمها الآتي لما يلي.

الأسباب

تبين أن المدعية تهدف من رفع دعواها إلى إلزام المدعى عليها باحتساب الفترة من ١٤٤٣/٥/١هـ حتى ١٤٤٣/٨/١هـ إجازة أمومة؛ ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم بوصفها هيئة قضاء إداري استناداً لحكم المادة الثالثة عشرة (١٣/أ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فإنه لما كانت المدعية تطالب بإجازة الأمومة لها اعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ؛ فإن نشوء الحق في هذه الدعوى يكون من ذلك التاريخ، ولما كانت المدعية قد تظلمت لوزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤هـ، ولم يتم الرد عليها، ثم تقدمت لهذه المحكمة بدعواها الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/٩/٢هـ، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى

المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإنه لما كان الثابت أن المدعية تشغل وظيفة (معلمة) حسبما هو مثبت بالأوراق، ولما كانت المادة (١٥١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ نصت على أن: "تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها سبعين يوماً توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يوماً قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية"، كما نصت المادة (١٥٢) من ذات اللائحة على أنه: "إذا رغبت الموظفة في التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى طوال خدمتها الوظيفية بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في المادة (١٥١) من اللائحة، على أن لا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمئة ريال شهرياً، وذلك وفق الضوابط الآتية: ١-أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل. ٢-للجهة الحكومية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد الإجازة بشرط موافقة الجهة الحكومية في نطاق حدها الأقصى المشار إليه أعلاه"، ولما كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اشترطت التحصين لدخول مقرات العمل اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، ونصت آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع

العام بالطرق الآتية تدريجياً: "١-توجيهه للعمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل. ٢-يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً. ٣-إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً"، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فالثابت أن المدعية تمتعت بإجازة وضع ولادة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢١هـ، ومن ثم تقدمت للمدعى عليها بطلب إجازة أمومة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٤هـ، ثم قبلتها المديرة المباشرة لها، ومن ثم قبلتها جهة الإشراف إلى أن وصل الطلب إلى الإدارة، فرفضته بسبب وجود عجز، وحيث إن المدعية تحققت فيها جميع الضوابط من أن لديها طفلاً عمره أقل من ثلاث سنوات، والمدعى عليها رفضت الإجازة، ولم تأجلها مدة تسعين يوماً، كما أن المدعية غير محصنة خلال تلك الفترة، ولم يثبت أن المدعى عليها تدرجت معها في الطرق المشار إليها آنفاً بتوجيهها بالعمل عن بعد أو منحها إجازة مستحقة لها، وبما أن الثابت أن المدعى عليها خالفت ضوابط منح إجازة الأمومة بالرفض وعدم التأجيل، إضافةً إلى مخالفتها آلية التعامل مع غير المحصنين وعدم تدرجها بمثل حالة المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن رفض المدعى عليها لإجازة المدعية قد شابه الخطأ في تطبيق النظم واللوائح والخطأ في تأويلها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باحتساب الفترة من ١٤٤٣/٥/١هـ حتى ١٤٤٣/٨/١هـ إجازة أمومة للمدعية (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء قرار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم السلبي بالامتناع عن الموافقة على منح المدعية (...) إجازة أمومة في الفترة من ١٤٤٣/٥/١هـ حتى ١٤٤٣/٨/١هـ.

وأضافت في أسبابها: أن طلب الإجازة قرار وليس حق يخضع لتقدير الطرفين، إذ إن الحق فيما يترتب على قرار الإجازة من الرواتب، وبذلك تعدل المحكمة تكييف الدعوى. كما أن المدعى عليها لم تقم بإصدار قرار بتأجيل الإجازة المطلوبة حتى يظهر من تصرفها الالتزام بالموازنة بين مصلحة العمل وطلب المدعية.